

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1424/2542

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด

มโนบุรี

โจทก์

นาง จิต ตีมา สุภาวงศ์หรือสุภาวงศ์

จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 4

บทบัญญัติมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 ให้บทนิยามคำว่า "ผลิต" หมายความว่าเพาะปลูก ทำ ผสม ปรง แปรสภาพ เปลี่ยนรูปสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุด้วย ซึ่งแม้เมทแอมเฟตามีนมีการอัดเป็น เม็ดอันมีสภาพที่ไม่จำเป็นต้องแบ่งบรรจุก็สามารถนำออกจำหน่ายได้สะดวกก็ตาม แต่ก็มีได้หมายความว่า จะไม่สามารถแบ่งบรรจุได้ การที่จำเลยนำเอาเมทแอมเฟตามีน ที่อัดเป็นเม็ดใส่หลอดกาแฟตัดสั้นแล้วใช้ความร้อนปิดหัวท้ายแสดงว่าสามารถแบ่งบรรจุได้ เข้าลักษณะเป็นการแบ่งบรรจุแล้ว ถือได้ว่าเป็นการผลิตตามบทนิยามจึงเป็นความผิดฐานผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 67, 102ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 5 ปี รัชของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนและฐานมีเมทแอมเฟตามีนในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง และ 66 วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 65 วรรคหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกตลอดชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุก 25 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนในครอบครองเพื่อจำหน่ายและในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องร้อยตำรวจเอกจุมพล คณานุรักษ์ ได้จับกุมจำเลยขณะจำเลยแบ่งบรรจุเมทแอมเฟตามีนใส่หลอดกาแฟแล้วใช้ไฟลนหลอดกาแฟปิดหัวท้าย หลอดละ 10 เม็ด จำนวน 14 หลอด หลอดละ 20 เม็ดจำนวน 1 หลอด หลอดละ 1 เม็ด จำนวน 136 หลอด มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็น

ความผิดฐานผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1หรือไม่ โดยจำเลยฎีกาสรุปได้ว่า เมทแอมเฟตามีนโดยสภาพอัดเป็นเม็ด ไม่จำเป็นต้องแบ่งบรรจุเหมือนเฮโรอีน ไม่ ต้องด้วยบทนิยามคำว่า "ผลิต" เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ให้บทนิยามคำว่า"ผลิต" หมายความว่า เพาะปลูก ทำ ผสม ปรง แปรสภาพเปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวม ตลอดจนถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วย ซึ่งแม้เมทแอมเฟตามีนมีการอัดเป็นเม็ด อันมีสภาพที่ไม่จำเป็นต้องแบ่งบรรจุก็สามารถนำออกจำหน่ายได้สะดวกก็ตาม แต่ก็ มิได้หมายความว่า จะไม่สามารถแบ่งบรรจุได้ ดังจะเห็นได้จากการกระทำของจำเลย ว่าสามารถแบ่งบรรจุได้เมื่อมีการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นการแบ่งบรรจุแล้ว ย่อม ถือได้ว่าเป็นการผลิตตามที่ให้บทนิยามไว้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐาน ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง ด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-เสรี ชุณหถนอม-สมจิตร ทองประดับ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ